

Nr. 76 Der Reichs- und Preußische Minister für die kirchlichen Angelegenheiten an den Stellvertreter des Führers. 25. April 1936

R 5101/22571, Bl. 58–64 Reinkonzept¹

Beginn:

Beginn:

Auf das Schreiben vom 10. April 1936 – III B 2620 Sc – betreffend Änderung des Kirchensteuerrechts in Preußen².

Ich habe Sie entsprechend Ihrer Bitte vom 16. Dezember 1935³ laufend über den Fortgang der Verhandlungen über die Preußische Kirchensteuernovelle unterrichtet und Ihnen daher auch von meinem Schreiben vom 5. März 1936 – Gl 745/36 G II – an die kirchlichen Behörden Preußens und den diesem Schreiben beigelegten Anlagen Kenntnis gegeben⁴.

Dieses Schreiben, das ja nur die ausführlichen mündlichen Verhandlungen vorbereiten sollte, konnte noch nicht erschöpfend sein. Die endgültigen Entwürfe nebst Begründung und meiner Stellungnahme, die sowohl das Ergebnis der mündlichen Verhandlungen vom 17. März mit den Vertretern der Kirchen wie der Verhandlungen mit dem Herrn Preuß[ischen] Finanzminister und dem Herrn Reichsminister der Finanzen⁵ berücksichtigen, habe ich Ihnen erst mit meinem Schreiben vom 14. April 1936 – Gl 1115/36 – zuleiten können⁶, das sich infolge der Ostertage mit Ihrem Schreiben vom 10. April 1936 – III B 2620 Sc – gekreuzt hat⁷. Wenn Sie nun in diesem Schreiben vom 10. April auf Grund der vorläufigen Unterlagen meines Schreibens vom 5. März 1936 – Gl 745/36 G II – Bedenken hinsichtlich der Notwendigkeit der Einführung des Lohnabzugsverfahrens bei der Kirchensteuer in Preußen und der Tragbarkeit für die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber erheben und schließlich die Notwendigkeit der Befriedigung des kirchlichen Bedarfes im Wege der Steuererhebung überhaupt in Frage ziehen, so darf ich zunächst auf die eingehenden Ausführungen meines Schreibens vom 14. April 1936 – Gl I 1115/36 – und der Begründung des Gesetzentwurfes Bezug nehmen.

Im einzelnen führe ich hierzu noch folgendes aus:

1. Die Kirchen in Preußen haben seit Jahrhunderten ein Besteuerungsrecht, das sich nach Form und Inhalt wohl gewandelt hat, aber stets als öffentliches Recht anerkannt und stets mit staatlicher Hilfe durchgeführt worden ist. In ruhigen Zeiten tritt der Gesichtspunkt der staatlichen Hilfe in erster Linie in die Erscheinung. In Zeiten politischer, weltanschaulicher und wirtschaftlicher Umwälzungen gewinnt der Gesichtspunkt der staatlichen Kontrolle der kirchlichen Einnahmen, der Schonung der Steuerkraft durch Steuersenkung und der gerechten Verteilung der Lasten auf die nach der bestehenden Rechtsordnung Lastenpflichtigen für die Staatsregierung das Übergewicht. Ferner ist das Steuerrecht der Kirchen mit ihrer Eigenschaft als Körperschaft des öffentlichen Rechts

¹ Ausgefertigt am 27. 4. 1936, im Einvernehmen mit dem PrFM; R 5101/22571, Bl. 58v.

² Dok. Nr. 66.

³ R 5101/22573, Bl. 588. Zum Inhalt s. Dok. Nr. 66 Anm. 5.

⁴ R 5101/22573, Bl. 631–659; vgl. Dok. Nr. 30 Anm. 8. Bereits am 22. 1. 1936 hatte sich MD Sommer durch die zuständ. Referenten des RKiM und PrFM, MR Grünbaum und MR Riewald, über die Grundzüge der gepl. Änderung unterrichten lassen; R 5101/22573, Bl. 590.

⁵ Hierzu nichts ermittelt. Ansetzung und Teilnehmerkreis der Besprechung vom 17.3.: R 5101/22573, Bl. 698–715.

⁶ R 5101/22571, Bl. 2–6; revid. Entwurfsfassung mit Begründung ebd. Bl. 10–15, 33–50.

⁷ Ostersonntag 1936 war der 12. April. Das Schreiben des StdF vom 10. 4. 1936 lief am 11. 4. im RKiM ein. Das Schreiben des RKiM vom 14. 4., das nebst Ergänzungen durch den PrFM seit 9. 4. ausfertigungsreif vorlag, wurde nach Herstellung der Reinschrift am 15.4. abgesandt.

und der rechtlichen Zugehörigkeit der Bekenntnisangehörigen kraft ihrer Geburt und Wohnsitznahme zu den Kirchen (dem Parochialrecht) so eng verknüpft und sind diese öffentlichen Rechte so klar und bewußt in den Konkordaten und Kirchenverträgen teils verbrieft, teils vorausgesetzt, daß eine einseitige staatliche Aufhebung auch nur der staatlichen Hilfe bei der Kirchensteuererhebung schwere und für die mir vom Führer gewordene Aufgabe der kirchlichen Befriedung zur Zeit verhängnisvolle Verwicklungen nach sich ziehen würde. Ich kann daher nicht die Frage aufwerfen, ob es nicht unter Umständen den Kirchen auch möglich wäre, ihren Bedarf von ihren Gläubigen auch auf andere Weise hereinzubekommen.

2. Wenn hiernach das kirchliche Steuerrecht und die staatliche Hilfe bei der Kirchensteuererhebung aufrechtzuerhalten ist, so muß sie so gestaltet werden, daß den zu 1 genannten überwiegenden staatlichen Gesichtspunkten Rechnung getragen wird und die Kosten und der Personalaufwand, die naturgemäß die staatliche Hilfe für die Reichsfinanzbehörden mit sich bringt, sich in tragbaren Grenzen halten. Das ist, wie in der Begründung des Entwurfs und in meinem Schreiben vom 14. April 1936 dargelegt ist, jetzt keineswegs der Fall. Vor allem kann zur Zeit dem von Ihnen mit Recht hervorgehobenen Gesichtspunkte der Steuersenkung nur in ungenügender Weise Rechnung getragen werden⁸.

3. Ich verkenne keineswegs, daß in dem Lohnabzug eine Einschränkung der Verfügungsfreiheit des Lohnempfängers hinsichtlich des Zeitpunktes der Zahlung liegt und daß die Lohntüte bereits eine Fülle von Abzügen aufweist. Hierzu habe ich in meinem Schreiben vom 14. April bereits eingehend Stellung genommen⁹. Ein großer Teil der Arbeitnehmer wird diesen weiteren Abzug wegen seiner für den Lohnzahlungszeitraum verhältnismäßig geringen Höhe begrüßen oder wenigstens ertragen und ein anderer Teil wird ihn genau so zum Anlaß von Beschwerden nehmen, wie dies bei der Kirchensteuerveranlagung in der bisherigen Weise der Fall gewesen ist. Ich vermag die Meinung nicht zu teilen, der Unmut des Arbeiters werde sich gegen den Staat richten, sondern glaube vielmehr, daß die sich ständig wiederholenden Abzüge einen von seiner Religionsgesellschaft bereits losgelösten Arbeiter ebenso zur ehrlichen äußeren Trennung veranlassen werden, wie bei der bisherigen Art der Einziehung.

Wenn aber der Arbeitnehmer sich dem fügen kann, daß die staatliche Hilfe bei der Einziehung öffentlicher Steuern für die Finanz Verwaltung erträglich gestaltet wird, wird man dies von dem Arbeitgeber auch verlangen können. Daß jemand, der fremde Gelder annimmt, auch dafür haftet, empfindet der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer als selbstverständlich. Im übrigen braucht sich der Arbeitgeber nur an die Eintragung auf der Steuerkarte zu halten. Diese wird von ihm auch sonst beachtet. Berechtigte Gewissensnöte sehe ich nicht drohen. Auch schon bisher muß der Arbeitgeber, wenn der Arbeitslohn für die Kirchensteuer gepfändet ist, die Kirchensteuer ohne Rücksicht

⁸ Das Schreiben des RKiM vom 14. 4. 1936 (o. Anm. 6) hatte analog zu früheren Ausführungen (vgl. Dok. Nr. 66 Anm. 4) argumentiert: „Das bisherige System der Kirchensteuererhebung durch Veranlagung jedes Steuerpflichtigen, insbesondere auch jedes einzelnen Arbeitnehmers, ist infolge der mit der Veranlagung und Beitreibung kleiner Steuerbeträge verbundenen unwirtschaftlichen Verwaltungsarbeit auf die Dauer für die Verwaltung nicht erträglich. Die starken Steuerausfälle, die bei diesem System entstehen, haben dazu geführt, daß von einer gleichmäßigen Heranziehung aller Steuerpflichtigen längst nicht mehr gesprochen werden kann. Die hohen Ausfälle verboten es, den Steuersatz so weit zu senken, wie es bei gleichmäßiger Steuerzahlung möglich gewesen wäre, und auf das Kirchgeld, das eine Zwischenstufe zwischen Kopfsteuer und Einkommensteuereinzuschlägen darstellt, zu verzichten. Die Einführung des Steuerabzugs gibt zu beiden Maßnahmen die Möglichkeit: Der Kirchensteuersatz kann fühlbar gesenkt werden, und das ist im Hinblick auf die Anforderungen, die das Reich heute an die Steuerkraft stellen muß, ein ausschlaggebender Gesichtspunkt. Außerdem kann auf das Kirchgeld verzichtet werden, so daß auch die Arbeitnehmer mit geringem Einkommen nur ihrer Lohnsteuer entsprechend herangezogen werden.“ Die Einfügung dieses Passus hatte der PrFM gewünscht.

⁹ Dort war die Meinung vertreten, daß der Lohnabzug sozialpolit. sehr wohl tragbar sei, „zumal die den Kirchen angehörenden Arbeitnehmer ja schon jetzt kirchensteuerpflichtig sind, und nach Einführung des Gesetzes infolge der Möglichkeit einer ganz erheblichen Senkung des Hundertsatzes weniger als bisher zu zahlen haben werden. Die steuerliche Erfassung aber dem Zufall zu überlassen, entspricht weder den Gesichtspunkten der Steuergerechtigkeit noch der Wirtschaftlichkeit. [...] Andererseits sieht aber der Arbeitnehmer derartige Abzüge meist lieber als die Anforderung verhältnismäßig großer Viertel- oder Halbjahresbeträge.“ Bei einem verheirateten Arbeitnehmer mit einem Kind und einem Wochenlohn von 50 RM ergebe sich ein Kirchensteuerabzug von lediglich 15 Rpf., bei 40 RM Lohn von 9 Rpf.

auf sein eigenes Glaubensbekenntnis vom Lohn einbehalten und für die Abführung haften. Der Arbeitgeber tritt für die staatliche Hilfe bei der Kirchensteuererhebung ein, hilft also der staatlichen Finanzverwaltung. Es sind mir denn auch weder aus Bayern noch aus den Hansestädten oder aus dem Saarland¹⁰ Beschwerden über den Kirchensteuerlohnabzug von Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberseite zugegangen.

Aber auch der Einführung der von Ihnen abgelehnten allgemeinen Kulturststeuer wird m. E. nicht vorgearbeitet, wenn Arbeitgeber in beschränktem Umfange Kirchensteuern kirchenangehöriger Arbeitnehmer im Lohnabzug einheben.

4. Daß auch die Kirchen ein Interesse daran haben müssen, den Gesichtspunkten der Steuergerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit bei der Kirchensteuer Rechnung tragen zu können, verkenne ich nicht. Einsichtige kirchliche Kreise haben dies Interesse auch wiederholt bekundet und auch jetzt bei dem Entwurf zum Ausdruck gebracht. Diesen Kreisen gegenüber, die in steigendem Maße den Notwendigkeiten des Staates und der Partei Rechnung tragen und jetzt, wenigstens in den evangelischen Kirchen, an Einfluß gewinnen, ist mir ein gewisses Entgegenkommen des Staates, das in der Gewährung einer brauchbaren Rechtsgestaltung liegt, nicht unerwünscht, ja es erscheint mir zur Fortführung der mir aufgetragenen Kirchenpolitik notwendig. Die anderen Kreise wenden sich jetzt schon gegen den Entwurf, da sie bei dem Kampfe um die Herrschaft in der Kirche den Eingriff in die äußere Ordnung derselben nicht entbehren könnten und dieser ihnen durch die Neuordnung hinsichtlich der Kirchensteuer unmöglich gemacht werde¹¹, oder sie stehen ihm abwartend gegenüber, weil die Macht des Episkopates dadurch keine Stärkung erfahre, wie dies durch die bayerische Regelung erfolgt sei¹². Gerade diese Stimmen zeigen mir, daß der Entwurf den richtigen Weg einschlägt.

5. Schließlich bedeutet die im Entwurf enthaltene Aufhebung des veralteten Kirchensteuerrechts einen Schritt vorwärts zur Rechtsvereinheitlichung und Anpassung des Kirchensteuerwesens. Sie ist aber ohne den Ausgleichsstock und den Lastenausgleich und dieser wiederum ohne das Lohnabzugsverfahren nicht möglich.

Ich bitte versichert zu sein, daß ich der kirchlichen Vermögensverwaltung, von der die Kirchensteuer nur ein Teil ist, mein besonderes Augenmerk zuwende und es auch nach dem Inkrafttreten des Entwurfes nicht zulassen werde, daß die kirchlichen Stellen sich Einkünfte aus Steuermitteln

¹⁰ Hier war das Lohnabzugsverfahren bereits eingeführt; s. ARH II/2, Nr. 254 Anm. 1; oben Dok. Nr. 30 Anm. 2.

¹¹ Die Kritik an der Novelle in evang. Kreisen ist im Kontext des innerkirchl. Richtungsstreits zu sehen, sie stellte demgemäß das Problem der Verteilung des Steueraufkommens in den Mittelpunkt und entzündete sich hauptsächlich an der Beseitigung der Steuerautonomie der Kirchengemeinden. Symptomatisch die Beschwerde des Kirchenkreises Minden/Westf. vom 24. 3. 1936, die den GesEntw. als „ganz undurchführbar“ ablehnte: „Es erscheint uns völlig ausgeschlossen, daß Kirchensteuer in so viel Teilungen erhoben werden kann, ohne die Gemeindeglieder gründlich zu verärgern. Die Verbindung zwischen der Gemeinde und den Steuerpflichtigen ist völlig zerrissen und damit eine Quelle für die Möglichkeit gedeihlicher Einwirkung auf das Gemeindeleben zugeschnitten. [...] Die Gemeinden werden es auch als eine schwere Belastung empfinden, daß ohne irgendeine Kontrolle ihrerseits über den größten Teil der kirchlichen Steuern verfügt wird.“ R 5101/22571, Bl. 85; R 5101/22573, Bl. 717. Der der Bekenntnisfront nahestehende Rat der Evang. Kirche der altpreuß. Union lehnte die Novellierung ebenfalls ab; R 5101/22571, Bl. 124–127. Besonders scharf interpretierte ein Beschluß der Bekenntnis-Kreissynode Wuppertal-Barmen vom 19. 4. 1936 den GesEntw. als „eine Entmündigung der Gemeinden und eine Verstaatlichung der Kirche“, er stehe „im Widerspruch zu der der Kirche zuerkannten Steuerhoheit“; „Die Synode lehnt eine Kirchensteuerreform dieser Art ab und warnt die zuständigen Stellen, die Zerstörung der Gemeinden auf diesem Wege fortzusetzen. – Die Synode muß erwarten, daß jede Art von Steuerreform nicht vor der Schaffung einer bekennnismäßigen Neuordnung der Kirche in Angriff genommen wird.“ Ebd. Bl. 75f. Die Gestapo erwartete deshalb, wie sie den RKiM am 18. 5. 1936 wissen ließ, von dieser Thematik eine verstärkte Opposition gegen die Kirchenpolitik des Regimes: „Es ist damit zu rechnen, daß die Kirchensteuerfrage nicht nur in Gottesdiensten als Abwehr angeblicher kirchenfeindlicher Eingriffe behandelt werden wird, sondern auch das Thema der Mehrzahl aller Bekenntnisversammlungen werden wird.“ Ebd. Bl. 105.

¹² In Bayern wurde das Kirchensteueraufkommen seit 1934 durch die acht kath. Diözesen, die zu diesem Zweck einen Gesamtverband gebildet hatten, die evang. Landeskirche, die altkath. Kirche und die jüd. Synagogen-Gemeinden jeweils zentral verwaltet und nach einem innerkirchlich vereinbarten Schlüssel verteilt. In der kath. Kirche erhielten die Diözesanverwaltungen 40% des Aufkommens, 48% gingen an die Kirchengemeinden (denen daneben aber weiterhin die Erhebung von Kirchgeld zustand), 12% blieben als Ausgleichsfonds bei den bischöfl. Finanzkammern; vgl. R 5101/22573, Bl. 247–254. Die staatl. Finanzverwaltung war also im Unterschied zur beabsichtigten preuß. Regelung (vgl. Dok. Nr. 30) in die Verteilung des Steueraufkommens überhaupt nicht eingeschaltet.

April 1936

zuführen, deren sie nicht dringend bedürfen. Hierzu werde ich durch die zusätzlichen Rechte, die mir der Entwurf gibt, durchaus in der Lage sein.

Hiernach spreche ich die dringende Bitte aus, Ihre Bedenken vom 10. April zurückzustellen. Sollte Ihnen dies noch nicht möglich erscheinen, bitte ich die Angelegenheit mit mir mündlich zu besprechen. Allerdings muß ich um größte Beschleunigung bitten¹³.

K[errl]

¹³ Eine Antwort aus dem Braunen Haus erging nicht. Kerrl wandte sich deshalb am 9. 6. 1936 nochmals an Heß und beschwor ihn, seine Bedenken zurückzustellen: Seit nahezu einem Vierteljahr wirtschafteten die Kirchengemeinden in Erwartung einer Rechtsänderung ohne Kirchensteuerbeschlüsse, d. h. ohne gültigen Haushaltsplan, lediglich mit Abschlagszahlungen. Die Bekenntnisfront glaube in diesem Schwebezustand ein Symptom staatl. Schwäche zu erblicken, und auch im Ausland würden Stimmen laut, „die über Verfallserscheinungen meiner Bemühungen berichten“; R 5101/22571, Bl. 375f. Auf einer Referentenbesprechung im RKiM am 7. 7. 1936 teilte RR Wemmer/StdF jedoch überraschend mit, daß der RFM auf eine Anfrage geantwortet habe, er stelle seine Vereinfachungswünsche zurück, „wenn Gründe allgemein politischer Art einer Änderung des bestehenden Kirchensteuerrecht entgegenstünden“; ebd. Bl. 396. Dieser Rückzieher, den allerdings nicht der RFM selbst, sondern Bormann am 30. 7. dem RKiM schriftl. bestätigte, indem er die grundsätzl. Ablehnung des GesEntw. wiederholte und meinte, eine Entlastung der Finanzverwaltung müsse sich auf andere Weise als durch den Lohnabzug verwirklichen lassen (ebd. Bl. 287), schuf naturgemäß eine völlig veränderte Lage. Im Benehmen mit dem PrFM wurde der Entwurf noch Ende Juli zurückgestellt in der Hoffnung, daß durch eine spätere Chefbesprechung Kerrls (der erkrankt war) mit Heß die „politischen Fragen“ sich möglicherweise klären ließen; ebd. Bl. 295. Die Novelle wurde jedoch nicht weiterverfolgt, auch weil Kerrl seinerseits nicht bereit war, einzelne techn. Fragen aus ihr herauszulösen; s. R 22/1907, Bl. 139. Im Dez. 1937 warf Bormann, unter gänzlich anderen Vorzeichen, die Frage einer „umwälzenden“ Neuordnung des Kirchensteuerrechts erneut auf. Hierzu s. Folgeband, Dok. vom 22. 12. 1937.

Zitierhinweis

Nr. 76 Der Reichs- und Preußische Minister für die kirchlichen Angelegenheiten an den Stellvertreter des Führers. 25. April 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d076>